

1523814-30.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... o réu tenha praticado o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, o réu, interrogado nesta data, negou veementemente a prática do tráfico em questão, ofertando versão exculpatória, firme e coerente.

E a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dados pelos policiais militares João Vitor de Lima Araújo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523814-30.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523814-30.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2268754/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20603049 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,
7645/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 7647/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,
2268754 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DA SILVA ALEXANDRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

DOUGLAS DA SILVA ALEXANDRE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/06 porque no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 00h50min, na Rua Ancara, Jardim Ângela, neste município de São

Paulo, trazia consigo, para o consumo de terceiros, sem autorização legal, 216 porções de cocaína, 231 porções de maconha, 53 porções de crack, 02 comprimidos de LSD e 24 frascos de lança-perfume, tratando-se de substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 111/114.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução processual, não restou devidamente demonstrado que o réu tenha praticado o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, o réu, interrogado nesta data, negou veementemente a prática do tráfico em questão, ofertando versão exculpatória, firme e coerente.

E a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, consistente nos depoimentos dados pelos policiais militares João Vitor de Lima Araújo Santos e João Vitor Correa, não se mostrou bastante e suficiente para afastar a presunção de inocência em favor do acusado.

Nesse sentido, os referidos policiais militares, em seus relatos sobre os fatos, divergiram acerca de pontos essenciais, a enfraquecer o valor probante de suas narrativas: enquanto o policial João Santos afirmou que foi realizado um cerco ao local dos fatos, que lá havia diversos indivíduos, que todos correram e que apenas o réu acabou sendo abordado e detido, o policial João Correa asseverou que não houve cerco algum e que apenas o réu estava no local dos fatos (nenhum outro indivíduo, além do réu, havia ali). Trata-se de aspectos relevantes sobre a dinâmica dos fatos, a tornar duvidosa e nebulosa a conclusão sobre o que lá aconteceu.

Além disso, é certo que o policial João Santos afirmou que foi realizado um cerco policial ao local dos fatos para evitar a fuga dos indivíduos que lá supostamente estavam, tendo esse policial, todavia, concluído que, todos, exceto o réu, conseguiram fugir. A premissa não condiz com a conclusão formulada por esse policial, a tornar duvidosa a fidedignidade de seu relato.

Diante desse contexto, e face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do acusado, por não emergir nos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que ele tenha efetivamente praticado o delito que lhe foi atribuído na denúncia.

Ademais, tem-se que “o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação” (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu DOUGLAS DA SILVA ALEXANDRE, qualificado nos autos, das acusações que contra ele foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e determino a restituição ao réu dos valores apreendidos.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA